

PACTE D'ACTIONNAIRES

8 FEVRIER 2019

**ENTRE
ALSA GRUPO
ET
CITY BUS TRANSPORT**

TABLE DES MATIÈRES

Article	Page
1. Définitions - interprétation	4
2. Déclarations et garanties	10
3. Constitution de la Société	10
4. Politique de distribution de Dividendes	11
5. Gouvernance de la Société	11
6. Blocages	16
7. Droit a l'information - audit	22
8. Cessions de Titres	22
9. Procédure d'expertise	26
10. Cas de défaut	27
11. Autres engagements	29
12. Durée	29
13. Stipulations diverses	29
14. Droit applicable - litiges	33

CE PACTE D'ACTIONNAIRES EST CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNEES:

- (1) **ALSA GRUPO, S.L.U.**, une société à responsabilité limitée de droit espagnol, au capital social de 362.149 euros, ayant son siège à calle Miguel Fleta, 4, 28037, **Madrid (Espagne)**, immatriculée au Registre du Commerce de Madrid, au Tome 13.281, Folio 119, Page M-215156, dûment représentée par Monsieur **Francisco Iglesias Campos**,

Ci-après désignée (**ALSA**)

DE PREMIERE PART,

ET

- (2) **CITY BUS TRANSPORT, S.A.R.L.**, une société à responsabilité limitée de droit marocain, au capital social de 210.000.000 de dirhams, ayant son siège à Centre Diwan, Angle rue Abdelkrim Diouri et Place Aknoul, Bureau n°13, **Casablanca, Maroc**, immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 309159, dûment représentée par Monsieur **Ali El Moutea**,

Ci-après désignée (**CBT**)

DE DEUXIEME PART,

CBT et ALSA ainsi que toute autre personne qui viendrait à adhérer au présent Pacte conformément aux stipulations de celui-ci, sont dénommés collectivement (les **Parties**) et individuellement (une **Partie**).

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

- (A) CBT et ALSA sont des opérateurs de premier plan spécialisés dans le transport collectif urbain par autobus.
- (B) Aux termes d'un contrat de gestion déléguée (le **Contrat de Gestion Déléguée**) signé en août 2018, l'établissement de coopération intercommunale « Al Assima » (le **Délégant**) a confié aux Parties (réunies en groupement) l'exploitation exclusive, par le biais d'une société dédiée devant être constituée à cet effet (la **Société**), du service de transport public par autobus de l'agglomération de Rabat Salé Témara.

C'est dans ce contexte, que les Parties ont souhaité conclure le présent pacte d'actionnaires (le **Pacte**) aux fins de :

- déterminer les principales caractéristiques de la Société ;
- organiser leurs relations d'actionnaires au sein de la Société ; et
- définir leurs droits et obligations et les termes et conditions qu'ils s'engagent à respecter pendant la durée du Pacte en vue de la poursuite de leurs objectifs communs à travers la Société.

AM

/

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1. DÉFINITIONS - INTERPRÉTATION

1.1 Définitions

Pour les besoins de ce Pacte, les termes débutant par une majuscule et cités ci-après ont la signification suivante, étant précisé que les termes définis dans le corps d'un Article ou une Annexe du Pacte qui ne sont pas repris ci-dessous ont la définition qui leur est ainsi donnée dans le corps dudit Article ou de ladite Annexe :

Acte d'Adhésion	a le sens qui lui est attribué à l'Article 13.3 des présentes.
Actionnaire(s)	désigne toute Personne détenant un ou plusieurs Titre(s) de la Société.
Administrateur(s) A	a le sens qui lui est attribué à l'Article 5.2(a)(i).
Administrateur(s) B	a le sens qui lui est attribué à l'Article 5.2(a)(i).
Affilié	signifie, relativement à une Partie, toute personne morale du Groupe de cette Partie.
Bénéficiaires du Droit de Prémption	a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.4(a).
Budget Annuel	désigne, (i) s'agissant de la période allant de l'immatriculation de la Société jusqu'au 31 décembre 2019, le budget figurant en Annexe 3, et (ii) s'agissant des exercices sociaux ultérieurs, le budget annuel à arrêter par le Conseil d'Administration.

ASL

Cession / Céder

signifie toute mutation à titre onéreux ou gratuit, directe ou indirecte, de manière immédiate ou différée, entraînant le transfert de la propriété (ou de la nue-propriété, ou de l'usufruit) d'un ou plusieurs Titres à quelque titre que ce soit et par quelque mode juridique que ce soit, y compris à titre de transfert universel de patrimoine, telle que, notamment, vente, apport (y compris apport partiel d'actif), fusion ou scission, prêt de consommation, échange, constitution d'un droit réel, transmission par suite de liquidation (judiciaire ou autre), redressement judiciaire ou règlement amiable, ou convention de croupier, de tout ou partie de la propriété des Titres, de démembrement de cette propriété ou d'autres droits attachés aux Titres (y compris tout droit préférentiel de souscription), ainsi que toute renonciation de droit préférentiel de souscription au profit de bénéficiaire(s) dénommé(s) et, notamment en ce qui concerne les personnes physiques, tout transfert par toute personne physique de tout ou partie de la propriété des Titres, de démembrement de cette propriété ou d'autres droits attachés aux Titres (y compris tout droit préférentiel de souscription) à ses héritiers ou son conjoint (en ce compris, notamment, la donation).

Cession(s) Libre(s)

a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.3.

Cessionnaire

a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.1(b).

**Conseil ou
Conseil d'Administration**

a le sens qui lui est attribué à l'Article 5.2.

Contrôle

désigne le contrôle au sens de l'article 144 de la Loi 17-95.

Date Effective

désigne la date de signature du présent Pacte

Décision Litigieuse

a le sens qui lui est attribué à l'Article 6.1(a).

Décisions Réservées

a le sens qui lui est attribué à l'Article 5.2(c)(iii)(E)II.

**Délai d'Exercice du Droit de
Prémption**

a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.4(c)(i).

Directeur Général

a le sens qui lui est attribué à l'Article 5.1.

ms
4

Documents Constitutifs	désigne : • les statuts dont les stipulations devront être conformes aux stipulations du présent Pacte ; • l'acte de nomination du premier Président du Conseil et du premier Directeur Général ; et • plus généralement, tous documents sociaux nécessaires à la constitution de la Société.
Droit de Prémption	a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.4(a).
Groupe	d'une Personne désigne (i) les personnes morales que cette Personne Contrôle, (ii) les personnes morales qui Contrôlent cette Personne et (iii) les personnes morales sous Contrôle commun avec cette Personne.
Jour Ouvré	désigne tout jour autre que le samedi, le dimanche ou tout autre jour où les banques situées au Maroc ou en Espagne doivent être fermées ou sont autorisées par la loi à l'être.
Loi 17-95	désigne la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée.
Majorité Qualifiée	a le sens qui lui est attribué à l'Article 5.2(c)(iii)(E)II.
Notification	a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.1(b).
Notification d'Acquisition	a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.4(c)(i).
Offre	a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.4(b)(iii).
Offre de Vente	a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.4(b)(iii).
Opération Complexe	désigne toute Cession de Titres aux termes de laquelle la contrepartie offerte ne constituerait pas un prix en numéraire ou qui fait partie d'une opération plus vaste, en conséquence de quoi le prix ne reflète pas la rémunération ou la contrepartie financière totale de la Cession ou du transfert, par exemple toute opération qui se réalise par paiement du prix en partie en numéraire et en partie par échange de Titres.
Option(s) de Vente	désigne les options de vente visées aux Articles 6.2(b), 6.2(c) et 10.

Am

Pacte	a le sens qui lui est attribué en préambule des présentes.
Parties	désigne les signataires du Pacte, ainsi que tout Tiers qui adhérerait au Pacte.
Période d'Inaliénabilité	a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.2.
Personne	désigne toute personne physique ou morale ainsi que tout organisme de placement collectif, société en participation, trust ou fondation, ou toute autre entité de quelque nature que ce soit, avec ou sans personnalité morale.
Personne Politiquement Exposée	désigne toute personne physique exerçant ou ayant exercé une fonction publique importante dans tout pays, en ce compris, sans caractère limitatif, premier ministre ou chef du gouvernement, ministre, haut responsable politique, officier militaire ou officier de justice, cadre senior d'entreprises publiques, représentant de partis politiques importants, ainsi que tout membre de la famille ou de l'entourage proche desdites personnes.
Président du Conseil	a le sens qui lui est attribué à l'Article 5.2(b).
Procédure d'Expertise	désigne la procédure d'expertise visée à l'Article 9.
Société	a le sens qui lui est attribué en préambule des présentes.
Statuts	désigne les statuts de la Société dont les stipulations devront être conformes à celles du présent Pacte.
Sûreté	désigne tout privilège, nantissement, gage avec ou sans dépossession, autre sûreté réelle ou personnelle, options ou autres droits, clause de réserve de propriété, acte de fiducie (trust), droit de préemption ou de préférence, hypothèque, qu'il soit volontairement encouru ou qu'il découle de l'application des lois applicables et qui comprend, sans y être limité, tout accord à consentir éventuellement l'un ou l'autre des éléments qui précèdent, tout contrat de vente conditionnelle ou éventuelle ou tout autre accord de rétention de titre incluant tout droit de rétention ou une location de cette nature.
Tiers	signifie toute Personne, non Partie au Pacte

AM



Titre

signifie tout titre émis par la Société (ou tout titre représentatif de titres émis de la Société après une opération de fusion, d'apport partiel d'actif ou une opération assimilée), qu'il s'agisse notamment d'actions, de certificats d'investissements, de droits de souscription ou d'attribution, d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, de bons autonomes de souscription ou d'attribution, ou de tous autres droits, bons ou valeurs mobilières composées pouvant donner, immédiatement ou à terme, un accès quelconque, partiel ou global, à une fraction du capital, aux bénéfices ou aux droits de vote dans le cadre des assemblées générales de la Société.

Titres Offerts

a le sens qui lui est attribué à l'Article 8.4(a).

MS

f

1.2 Interprétation

- (a) Toute référence au Pacte s'entend du Pacte et de ses annexes, qui en font partie intégrante, et les références faites au préambule, aux Articles, aux paragraphes et aux Annexes s'entendent du préambule, des articles, des paragraphes et des annexes du Pacte.
- (b) Les titres ne sont indiqués que pour faciliter la lecture et ne doivent pas affecter l'interprétation de ce Pacte.
- (c) Les références au singulier doivent inclure les références au pluriel et vice versa, sauf si le contexte le requiert ou le permet autrement ; les références aux personnes physiques doivent inclure les organes sociaux et vice versa et les mots présentant un genre particulier doivent comprendre tous les genres.
- (d) A moins que le contexte nécessite qu'il en soit autrement, toute référence à une disposition légale s'entend de la disposition telle qu'elle existe et s'applique au jour de la conclusion du Pacte.
- (e) Toute référence à un autre document s'entend de ce document tel qu'il existe au jour de la conclusion du Pacte.
- (f) Les exemples qui viennent à la suite des termes « inclure », « incluant », « notamment », « en particulier » et de tous les autres termes ayant le même sens ne sont pas limitatifs.
- (g) Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
- (h) Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
- (i) Les références à des « jours », « mois » et « années » font respectivement référence à des jours, mois et années du calendrier grégorien.
- (j) Sauf stipulation contraire, tout délai expire le dernier jour à minuit.
- (k) Le délai qui expirerait normalement un jour autre qu'un Jour Ouvré est prorogé jusqu'au premier Jour Ouvré suivant.

2. DÉCLARATIONS ET GARANTIES

Chaque Partie déclare et garantit à l'autre Partie :

- (a) qu'elle est dûment organisée, constituée, enregistrée et valablement existante en vertu du droit applicable à ladite Partie ;

- (b) qu'elle dispose d'un pouvoir entier et d'une pleine autorité pour conclure et exécuter ses obligations aux termes du Pacte et que ce Pacte crée une obligation licite, valide et engageante pour chaque Partie et exécutoire à l'encontre de chaque Partie conformément à ses termes ;
- (c) que la signature et l'exécution du présent Pacte par ladite Partie a été dûment autorisée par les organes sociaux compétents de cette Partie et nulle autre formalité de la part de cette Partie n'est nécessaire pour permettre sa signature et son exécution ; et
- (d) que la signature et l'exécution du Pacte n'entraînent, ni n'entraîneront de violation, résiliation ou modification de tous contrats ou actes auxquels elle est partie du fait d'une des stipulations de ces contrats ou actes et que le Pacte n'est en opposition avec aucune stipulation desdits contrats ou actes.

3. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

3.1 Principales caractéristiques de la Société

- (a) La Société sera constituée sous la forme d'une société anonyme de droit marocain, avec un capital social initial de cent cinquante millions (150.000.000) de dirhams ;

Le capital social initial de la Société sera réparti comme suit :

- (i) soixante-seize mille cinq cents (76.500) actions ordinaires, d'une valeur nominale de mille (1.000) dirhams chacune, représentant cinquante-et-un pour cent (51%) du capital social et des droits de vote de la Société, seront détenues par ALSA, libérées à hauteur de 50% à la date de constitution de la Société. La libération du reliquat devra intervenir, en une ou plusieurs fois, sur décision du Conseil d'Administration à la fin de la deuxième année suivant l'immatriculation de la Société au registre du commerce ; et
 - (ii) soixante-treize mille cinq cents (73.500) actions ordinaires, d'une valeur nominale de mille (1.000) dirhams chacune, représentant quarante-neuf pour cent (49%) du capital social et des droits de vote de la Société, seront détenues par CBT, libérées à hauteur de 50% à la date de constitution de la Société. La libération du reliquat devra intervenir, en une ou plusieurs fois, sur décision du Conseil d'Administration à la fin de la deuxième année suivant l'immatriculation de la Société au registre du commerce ;
- (b) La dénomination sociale de la Société sera : Alsa-Citybus Rabat-Salé-Temara ;
 - (c) Le siège social de la Société sera situé à Rabat.

3.2 Obligations des Parties en vue de la constitution de la Société

Les Parties s'engagent à constituer la Société comme suit :

- (a) le compte bancaire de la Société sera ouvert auprès d'Attijari Wafa Bank dans les meilleurs délais à compter de la Date Effective ;

- (b) les Parties s'engagent à signer, et se portent fort de ce que les premiers mandataires sociaux de la Société signent les Documents Constitutifs ;
- (c) les Parties se portent fort de ce que la Société soit immatriculée au registre du commerce de Rabat, dans les trente (30) jours calendaires à compter de la Date Effective.

3.3 Actes d'ores et déjà accomplis par les Parties pour le compte de la Société

Les Parties reconnaissent qu'ALSA et CBT ont d'ores et déjà accompli un certain nombre d'opérations pour le compte de la Société.

A cet effet, les Parties arrêteront de bonne foi préalablement à la signature des Statuts, la liste desdites opérations ainsi que les conditions de leur reprise par la Société à compter de son immatriculation.

4. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

- 4.1 Les Parties acceptent et conviennent que l'intérêt de la Société et ses besoins financiers tels que ressortant du Budget Annuel seront pris en compte par priorité à toute distribution de dividendes aux Actionnaires. En particulier, la Société devra être mise en capacité financière de rembourser les échéances de ses dettes financières, de financer les investissements et de financer le fonds de roulement nécessaire pour soutenir la croissance de son activité et ce, conformément au Budget Annuel.
- 4.2 Sous réserve des stipulations de l'Article 4.1, les Parties s'engagent à distribuer à titre de dividende au cours d'un exercice, cent pour cent (100%) des bénéfices distribuables au titre dudit exercice.

5. GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ

Les Parties s'engagent irrévocablement à se conformer, pendant toute la durée du Pacte, aux règles de gouvernance visées ci-après :

5.1 Direction Générale de la Société

- (a) La Société sera dirigée par un directeur général, personne physique, désigné, sur proposition d'ALSA, parmi les Administrateurs A, par le Conseil d'Administration statuant à la majorité simple (le **Directeur Général**), étant précisé que :
 - (i) CBT aura la possibilité de s'opposer à la nomination du premier candidat proposé par ALSA, et appelé à remplacer le dernier Directeur Général en fonction.

Cette faculté devra être exercée dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la réception par CBT de la notification d'ALSA l'informant de l'identité de ce premier candidat et contenant un *curriculum vitae* dudit candidat, étant précisé qu'un défaut d'exercice de cette faculté dans le délai de (5) Jours Ouvrés susvisé vaudra acceptation par CBT de ce premier candidat.

- (ii) Dans l'hypothèse où CBT s'oppose à la nomination de ce premier candidat dans le délai susvisé, ALSA sélectionnera un second candidat pour occuper les fonctions de Directeur Général sans que CBT ne puisse s'y opposer.

Le premier Directeur Général de la Société sera : José Ramón Fernández Mijares.

- (b) Les Parties sont convenues que la direction générale de la Société sera dissociée de la présidence du conseil d'administration.
- (c) Le Directeur Général sera révocable conformément aux dispositions de la Loi 17-95 par décision du Conseil d'Administration statuant à la majorité simple.
- (d) En cas de condamnation définitive du Directeur Général pour faute lourde par une juridiction marocaine statuant en dernier ressort, les Parties se portent fort de ce que les Administrateurs révoquent ledit Directeur Général et nomment un nouveau Directeur Général conformément aux stipulations de l'Article 5.1(a).
- (e) Conformément à l'article 74 de la Loi 17-95, le Directeur Général représentera la Société à l'égard des tiers et disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux autres organes sociaux par la Loi 17-95, le Pacte et les Statuts.
- (f) Le Directeur Général ne pourra prendre aucune des Décisions Réservées sans l'approbation préalable du Conseil d'Administration statuant dans les conditions de quorum et de majorité visées aux Articles 5.2(c)(ii) et 5.2(c)(iii) ou, le cas échéant, conformément aux stipulations visées à l'Article 6.2.

5.2 Conseil d'Administration de la Société

(a) Composition du Conseil de la Société

- (i) Le conseil d'administration de la Société (le **Conseil d'Administration** ou le **Conseil**) sera composé de cinq (5) membres, nommés par l'assemblée générale ordinaire statuant à la majorité simple pour une durée de trois (3) ans prenant fin à l'issue de la décision collective d'approbation des comptes sociaux de la Société portant sur le troisième (3^{ème}) exercice à la suite duquel ils auront été désignés, comme suit :
 - (A) trois (3) membres seront désignés sur proposition d'ALSA (les Administrateur(s) A) ; et
 - (B) deux (2) membres seront désignés sur proposition de CBT (les Administrateur(s) B).
- (ii) Chaque Partie s'engage à voter (ou en cas de cooptation par le Conseil d'Administration, se porte fort de ce que les Administrateurs désignés sur sa proposition votent) en faveur des candidats au Conseil d'Administration proposés par la(les) autre(s) Partie(s), de telle sorte que la composition du Conseil d'Administration soit toujours conforme aux stipulations de l'Article 5.2(a)(i), sous réserve toutefois que lesdits candidats ne soient pas des Personnes Politiquement Exposées.

AEI

A ce titre, chaque Partie s'engage à ne pas demander la révocation, ni voter, dans le cadre des assemblées générales, en faveur de la révocation d'un Administrateur désigné sur proposition de ou des autres Parties.

- (iii) Au cas où une Partie proposerait la révocation de l'un des Administrateurs dont elle a proposé la désignation, la(les) autre(s) Partie(s) devra(ont) voter (et fera(ont) en sorte que ses(leurs) représentants votent) en faveur de cette révocation.
- (iv) Les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où l'un des Administrateurs viendrait à cesser ses fonctions avant le terme de son mandat, pour quelque raison que ce soit, le Conseil d'Administration sera reconstitué conformément aux stipulations exposées à l'Article 5.2(a)(i).
- (v) Il est précisé que les membres du Conseil d'Administration, à l'exception de tout Administrateur ayant fait l'objet d'une révocation seront rééligibles.

(b) **Le Président du Conseil**

Le Conseil d'Administration désignera, à la majorité simple, un président parmi ses membres (**le Président du Conseil**), lequel sera choisi parmi les Administrateurs B.

Le Président du Conseil disposera des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la Loi 17-95.

Le premier Président du Conseil sera Monsieur Mohamed Mezzour.

(c) **Fonctionnement du Conseil d'Administration de la Société**

(i) **Périodicité des réunions - Convocation - Lieu de réunion**

- (A) Le Conseil d'Administration de la Société se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins quatre (4) fois par an.
- (B) Le Conseil sera convoqué par le Président ou par toute autre personne habilitée à cet effet en vertu de la Loi 17-95, par écrit (avec une confirmation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception) ou par tout mode d'expédition susceptible de donner date certaine et de justifier de sa réception par son destinataire.

La convocation sera adressée aux administrateurs au moins dix (10) Jours Ouvrés avant la date de la réunion du Conseil d'Administration. Les convocations seront adressées à chacun des Administrateurs à l'adresse indiquée par chacun d'eux lors de sa prise de fonction ou à toute autre adresse qu'il aura indiquée à la Société par écrit.

- (C) Par exception, en cas d'urgence raisonnablement justifiée dans la convocation, la convocation peut être effectuée par tous moyens, y compris verbal et le préavis peut être réduit à quatre (4) Jours Ouvrés.
- (D) A la convocation, qui devra comprendre un ordre du jour détaillé et l'identité de la Partie à l'origine de l'inscription de chaque point à

l'ordre du jour, seront joints toutes les informations et tous les documents utiles au Conseil d'Administration pour leur permettre de se prononcer valablement et de manière éclairée sur les résolutions soumises au Conseil d'Administration.

- (E) L'ordre du jour est établi par le(s) auteur(s) de la convocation, étant entendu que ce(s) dernier(s) devra(ont) prendre en compte les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour formulées par chacun des membres du Conseil. Nonobstant ce qui précède, les questions ne figurant pas à l'ordre du jour peuvent être mises au vote si tous les Administrateurs sont présents et y consentent à l'unanimité.
- (F) Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation à la réunion. Les réunions du Conseil d'Administration seront tenues selon les conditions et modalités prévues par la Loi 17-95 en ce compris par voie de visioconférence, ou tout moyen équivalent permettant aux Administrateurs de participer à distance aux réunions du Conseil.

(ii) **Quorum**

- (A) Le Conseil de la Société ne se réunira valablement, quel que soit la nature des décisions à l'ordre du jour, sur première convocation, que si la moitié (1/2) au moins des Administrateurs sont présents, en ce compris au moins deux des Administrateurs A et au moins un des Administrateurs B.
- (B) Si le quorum n'est pas atteint sur première convocation, le Conseil sera à nouveau convoqué pour une nouvelle réunion (sur le même ordre du jour) devant se tenir au moins dix (10) Jours Ouvrés après la date de la première réunion ; pour cette réunion sur deuxième convocation, le Conseil de la Société se réunira valablement que si la moitié (1/2) au moins des Administrateurs sont présents mais ne pourra statuer sur les Décisions Réservées que si le quorum visé à l'Article 5.2(c)(ii)(A) est atteint.
- (C) Seront réputés présents ou représentés, les Administrateurs participant aux réunions du Conseil d'Administration par voie de visioconférence, ou tout moyen équivalent leur permettant de participer à distance aux réunions du Conseil.

(iii) **Pouvoirs du Conseil d'Administration - Règles de majorité**

- (A) Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'assemblée générale de la Société et au Directeur Général par la Loi 17-95 ou par le présent Pacte, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concerne.

- (B) Le Conseil d'Administration pourra demander aux dirigeants de la Société et au Président toute information nécessaire pour l'exercice de ses missions.
- (C) Chaque Administrateur dispose d'une voix au sein du Conseil d'Administration, étant précisé qu'en cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil ne sera pas prépondérante.
- (D) Les Administrateurs ne peuvent être représentés que dans les conditions visées par la Loi 17-95.
- (E) Le Conseil d'Administration délibérera aux conditions de majorité visées ci-dessous :

I. Décisions autres que les Décisions Réservées

A l'exception des Décisions Réservées (tel que ce terme est défini ci-après), les décisions du Conseil d'Administration seront prises à la majorité simple des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration.

II. Décisions Réservées

Les décisions listées en Annexe 1 (les **Décisions Réservées**) ne pourront être adoptées et mises en œuvre par la Société et/ou ses dirigeants (ni soumises à l'approbation de l'assemblée générale de la Société le cas échéant) qu'à la condition de recueillir l'approbation préalable d'au moins trois (3) Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration concernée, incluant le vote positif d'un Administrateur A et d'un Administrateur B (les conditions de majorité ci-dessus étant désignées comme la **Majorité Qualifiée**) ou, le cas échéant, conformément aux stipulations de l'Article 6.2.

5.3 Directeur administratif et financier

Le directeur administratif et financier (DAF) de la Société sera désigné sur proposition de CBT, étant précisé que :

- (i) ALSA aura la possibilité de s'opposer à la nomination du premier candidat proposé par CBT, et appelé à remplacer le dernier DAF en fonction.

Cette faculté devra être exercée dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la réception par ALSA de la notification de CBT l'informant de l'identité de ce premier candidat et contenant un *curriculum vitae* dudit candidat, étant précisé qu'un défaut d'exercice de cette faculté dans le délai de (5) Jours Ouvrés susvisé vaudra acceptation par ALSA de ce premier candidat.

ALA



- (ii) Dans l'hypothèse où ALSA s'oppose à la nomination de ce premier candidat dans le délai susvisé, CBT sélectionnera un second candidat pour occuper les fonctions de DAF sans qu'ALSA ne puisse s'y opposer.

5.4 Décisions de l'assemblée générale

Les décisions des assemblées générales de la Société seront prises conformément aux stipulations des statuts de la Société et aux dispositions de la Loi 17-95.

6. BLOCAGES

6.1 Procédure amiable de résolution des blocages

- (a) Si une Décision Réservée n'est pas adoptée par le Conseil d'Administration de la Société dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux Articles 5.2(c)(ii) et 5.2(c)(iii)(E)II (la **Décision Litigieuse**) lors d'une première réunion du Conseil, la Décision Litigieuse sera remise à l'ordre du jour d'une nouvelle réunion du Conseil d'Administration qui devra se tenir au plus tard dans les huit (8) Jours Ouvrés suivant la date de la première réunion du Conseil au cours de laquelle la Décision Litigieuse en question n'a pas été adoptée.
- (b) Si la Décision Litigieuse n'est toujours pas adoptée à l'issue de la nouvelle réunion du Conseil d'Administration susvisée, le Président devra, dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la tenue de la dernière réunion du Conseil, notifier par tout moyen écrit cette situation aux dirigeants des Parties, en invitant ces derniers à parvenir à un accord amiable au sujet de la Décision Litigieuse en cause.
- (c) Si les dirigeants visés ci-dessus parviennent à un accord au sujet de la Décision Litigieuse dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la réception de la notification visée à l'Article 6.1(b) ci-dessus, les Parties feront alors en sorte que le Conseil (dont une nouvelle réunion sera convoquée dans les meilleurs délais) approuve la Décision Litigieuse en conformité avec l'accord auquel seront parvenus les dirigeants susvisés, et chacun des Parties fera en sorte que les Administrateurs dont elle aura proposé la désignation au sein du Conseil d'Administration votent dans le sens de l'accord susvisé.
- (d) A défaut d'accord entre les dirigeants susvisés au sujet de l'adoption d'une Décision Litigieuse (en ce compris le Budget Annuel) dans le délai visé au paragraphe (c) ci-dessus (le **Constat d'Echec**), il sera fait application des stipulations de l'Article 6.2 ci-après.

6.2 Echec de la procédure amiable de résolution des blocages

- (a) Défaut d'accord sur l'adoption du Budget Annuel
 - (i) A défaut d'adoption du Budget Annuel par le Conseil dans les conditions du présent Pacte, il est expressément convenu que les Parties se référeront et appliqueront (aux fins d'assurer la continuité de l'exploitation) la même enveloppe agréée entre les Parties relativement aux postes suivants du dernier Budget Annuel adopté :

- Salaires du personnel en ce incluant (chauffeurs, personnel d'exploitation, personnel de structure),
- carburant (sur la base ratio kilométrique initialement convenue),
- maintenance préventive et détective (sur la base ratio kilométrique convenue),
- assurances et taxes,
- lavages, et
- amortissements et reste d'amortissements.

Cette situation transitoire perdurera jusqu'à ce qu'un nouveau Budget Annuel soit adopté, conformément aux stipulations du présent Pacte.

(ii) Dans une telle hypothèse, chaque Partie pourra notifier à l'autre Partie, sa volonté de Céder l'intégralité de ses Titres (**la Notification de Cession**), dans un délai de :

- (A) quinze (15) Jours Ouvrés à compter du Constat d'Echec, si ledit Constat d'Echec intervient après l'expiration de la Période d'Inaliénabilité ; ou
- (B) quinze (15) Jours Ouvrés à compter de l'expiration de la Période d'Inaliénabilité, si le Constat d'Echec intervient avant l'expiration de la Période d'Inaliénabilité.

Si l'une des Parties notifie sa volonté de Céder l'intégralité de ses Titres conformément au paragraphe (ii) ci-dessus et que l'autre Partie ne notifie pas sa volonté de Céder l'intégralité de ses Titres, cette dernière sera tenue d'acquérir les Titres de la Partie Cédante au prix de Cession déterminé en appliquant la formule de calcul figurant en **Annexe 4**.

(iii) Si les deux Parties notifient leur volonté de Céder l'intégralité de leurs Titres, chacune des Parties sera tenue de soumettre, lors d'une réunion devant se tenir au siège social de la Société, au plus tard le quinzième jour suivant la réception de la dernière Notification de Cession, une offre ferme et irrévocable à l'autre Partie, pour acquérir l'intégralité de ses Titres.

La Partie ayant effectuée l'offre la plus élevée sera tenue d'acquérir les Titres de l'autre Partie, étant précisé qu'en cas d'offre égales, les Parties seront tenues de soumettre une nouvelle offre lors de cette même réunion et ce, jusqu'à ce qu'une offre soit plus élevée que l'autre.

(iv) Les Parties s'engagent à cet effet à ce que les deux offres soient découvertes concomitamment.

(b) Défaut d'accord sur au moins trois Décisions Litigieuses dont l'inscription à l'ordre du jour a été proposée par ALSA

ASL



- (i) A défaut d'accord entre les dirigeants visés à l'Article 6.1(b) au sujet de l'adoption d'au moins trois Décisions Litigieuses (autres que celle relative à l'adoption du Budget Annuel) dont l'inscription à l'ordre du jour a été proposée par ALSA entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année civile, les Décisions Litigieuses en question seront remises à l'ordre du jour d'une nouvelle réunion du Conseil d'Administration qui devra se tenir au plus tard dans les huit (8) Jours Ouvrés suivant la date du dernier Constat d'Echec.
- (ii) Dans une telle hypothèse, les Décisions Litigieuses en question pourront être adoptées par le Conseil d'Administration, à la majorité simple des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés sans que les Administrateurs B ne puissent s'y opposer.

Dans une telle hypothèse, CBT aura la possibilité de notifier à ALSA sa volonté de Céder l'intégralité de ses Titres (la **Notification d'Exercice de l'Option de Vente CBT**) au prix déterminé par application de la formule de calcul figurant en **Annexe 4 (l'Option de Vente CBT)** dans un délai de :

- (A) quinze (15) Jours Ouvrés à compter du dernier Constat d'Echec, si ledit Constat d'Echec intervient après l'expiration de la Période d'Inaliénabilité ; ou
- (B) quinze (15) Jours Ouvrés à compter de l'expiration de la Période d'Inaliénabilité, si le dernier Constat d'Echec intervient avant l'expiration de la Période d'Inaliénabilité.

La Notification d'Exercice de l'Option de Vente CBT devra contenir le nombre de Titres détenus par CBT ainsi que le prix de Cession des Titres calculé par application de la formule de calcul figurant en **Annexe 4 (le Prix d'Exercice de l'Option CBT)**.

L'Option de Vente CBT devra nécessairement porter sur l'intégralité des Titres détenus par CBT.

- (iii) Cette Notification d'Exercice de l'Option de Vente CBT sera irrévocable et emportera de plein droit engagement ferme et définitif de CBT de Céder à ALSA l'intégralité des Titres détenus par CBT.
- (iv) ALSA s'engage irrévocablement, à titre ferme et définitif, à acquérir auprès de CBT l'intégralité des Titres détenus par CBT en cas d'exercice de la présente Option de Vente CBT selon les termes et conditions définis au présent Article 6.2(b).
- (v) CBT déclare accepter l'Option de Vente CBT, en tant qu'option seulement, et se réserve le droit d'en demander la réalisation ou d'y renoncer purement et simplement.
- (vi) Un défaut de notification d'exercice de l'Option de Vente CBT dans les délais visés à l'Article 6.2(b)(ii) susvisé vaudra renonciation de la part de CBT à l'exercice de l'Option de Vente CBT.

AEA



- (vii) La réalisation effective de la Cession des Titres détenus par CBT interviendra dans un délai de soixante (60) Jours Ouvrés à compter de la réception de la Notification d'Exercice de l'Option de Vente CBT, augmenté des délais nécessaires pour obtenir les autorisations préalables légales ou réglementaires auprès de toute autorité compétente qui s'avèreraient nécessaires, en application de toute réglementation applicable (pour les besoins du présent Article 6.2 (b) la **Date de Réalisation**).
- (viii) A la Date de Réalisation, les Parties s'engagent à réaliser les opérations suivantes et se portent fort de ce que leurs représentants au sein de la Société (notamment les Administrateurs, le Directeur Général et le DAF) réalisent les opérations suivantes :
 - (A) Signature par les Parties d'un bulletin de transfert de Titres ;
 - (B) Versement par ALSA à CBT du Prix d'Exercice de l'Option CBT ;
 - (C) Démission des Administrateurs B de leurs mandats d'administrateurs ;
 - (D) Sauf (i) instruction contraire d'ALSA, et (ii) accord préalable et écrit du DAF en fonction de continuer à occuper ses fonctions postérieurement à la Cession des Titres de CBT, démission effective du DAF désigné sur proposition de CBT, sans conséquences financières aucune sur la Société, étant précisé que si le DAF ne démissionne pas à la Date de Réalisation, CBT s'engage irrévocablement à indemniser la Société de l'ensemble des conséquences financières liées à son licenciement.
- (ix) CBT s'engage à recourir au mécanisme prévu au présent Article 6.2 (b) de bonne foi et à n'exercer l'Option de Vente CBT que lorsque la mésentente entre les Parties est irrémédiable et que les dirigeants des Parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable conformément aux stipulations visées ci-dessus.
- (c) Défaut d'accord sur au moins trois Décisions Litigieuses dont l'inscription à l'ordre du jour a été proposée par CBT
 - (i) A défaut d'accord entre les dirigeants visés à l'Article 6.1(b) au sujet de l'adoption d'au moins trois Décisions Litigieuses (autres que celle relative à l'adoption du Budget Annuel) dont l'inscription à l'ordre du jour a été proposée par CBT entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année civile, les Décisions Litigieuses en question seront remises à l'ordre du jour d'une nouvelle réunion du Conseil d'Administration qui devra se tenir au plus tard dans les huit (8) Jours Ouvrés suivant la date du dernier Constat d'Echec.
 - (ii) Dans une telle hypothèse, les Décisions Litigieuses en question pourront être adoptées par le Conseil d'Administration, à la majorité simple des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés sans que les Administrateurs A ne puissent s'y opposer.

Dans une telle hypothèse, ALSA se porte fort et s'engage irrévocablement à ce que les Administrateurs A votent dans le sens souhaité par CBT. Dans le cas où les administrateurs A ne voteraient pas dans le sens souhaité par CBT, le seul vote positif du ou des administrateurs B présents ou représentés emporte l'opposabilité de ladite décision à la Société et aux Parties.

ALSA aura la possibilité de notifier à CBT sa volonté de Céder l'intégralité de ses Titres (la **Notification d'Exercice de l'Option de Vente ALSA**) au prix déterminé par application de la formule de calcul figurant en **Annexe 4 (l'Option de Vente ALSA)** dans un délai de :

- (A) quinze (15) Jours Ouvrés à compter du dernier Constat d'Echec, si ledit Constat d'Echec intervient après l'expiration de la Période d'Inaliénabilité ; ou
- (B) quinze (15) Jours Ouvrés à compter de l'expiration de la Période d'Inaliénabilité, si le dernier Constat d'Echec intervient avant l'expiration de la Période d'Inaliénabilité.

La Notification d'Exercice de l'Option de Vente ALSA devra contenir le nombre de Titres détenus par ALSA ainsi que le prix de Cession des Titres calculé par application de la formule de calcul figurant en **Annexe 4 (le Prix d'Exercice de l'Option CBT)**.

L'Option de Vente ALSA devra nécessairement porter sur l'intégralité des Titres détenus par ALSA.

- (iii) Cette Notification d'Exercice de l'Option de Vente ALSA sera irrévocable et emportera de plein droit engagement ferme et définitif de ALSA de Céder à CBT l'intégralité des Titres détenus par ALSA.
- (iv) CBT s'engage irrévocablement, à titre ferme et définitif, à acquérir auprès de ALSA l'intégralité des Titres détenus par ALSA en cas d'exercice de la présente Option de Vente ALSA selon les termes et conditions définis au présent Article 6.2(c).
- (v) ALSA déclare accepter l'Option de Vente ALSA, en tant qu'option seulement, et se réserve le droit d'en demander la réalisation ou d'y renoncer purement et simplement.
- (vi) Un défaut de notification d'exercice de l'Option de Vente ALSA dans les délais visés à l'Article 6.2 (c) (ii) susvisé vaudra renonciation de la part de ALSA à l'exercice de l'Option de Vente ALSA.
- (vii) La réalisation effective de la Cession des Titres détenus par ALSA interviendra dans un délai de soixante (60) Jours Ouvrés à compter de la réception de la Notification d'Exercice de l'Option de Vente ALSA, augmenté des délais nécessaires pour obtenir les autorisations préalables légales ou réglementaires auprès de toute autorité compétente qui s'avèreraient nécessaires, en application de toute réglementation applicable (pour les besoins du présent Article 6.2 (c) la **Date de Réalisation**).

- (viii) A la Date de Réalisation, les Parties s'engagent à réaliser les opérations suivantes et se portent fort de ce que leurs représentants au sein de la Société (notamment les Administrateurs et le Directeur Général) réalisent les opérations suivantes :
- (A) Signature par les Parties d'un bulletin de transfert de Titres ;
 - (B) Versement par CBT à ALSA du Prix d'Exercice de l'Option ALSA ;
 - (C) Démission des Administrateurs A de leurs mandats d'administrateurs ;
 - (D) Démission du Directeur Général. Sauf (i) instruction contraire de CBT et (ii) accord préalable et écrit du Directeur Général en fonction de continuer à occuper ses fonctions postérieurement à la Cession des Titres d'ALSA, démission préalable du Directeur Général désigné sur proposition d'ALSA, sans conséquences financières aucune sur la Société, étant précisé que si le Directeur Général ne démissionne pas à la Date de Réalisation, ALSA s'engage irrévocablement à indemniser la Société de l'ensemble des conséquences financières liées à son licenciement ou à sa révocation le cas échéant.
- (ix) ALSA s'engage à recourir au mécanisme prévu au présent Article 6.2 (c) de bonne foi et à n'exercer l'Option de Vente ALSA que lorsque la mésentente entre les Parties est irrémédiable et que les dirigeants des Parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable conformément aux stipulations visées ci-dessus.

7. DROIT A L'INFORMATION - AUDIT

7.1 Droits d'information

En sus des informations et documents devant être transmis aux Parties et aux Administrateurs conformément à la Loi 17-95 et au titre du présent Pacte, le Président du Conseil, assisté en tant que de besoin par le Directeur Général, devra communiquer aux Administrateurs les informations et documents visés à l'article 65 du Contrat De Gestion Déléguée dans un délai raisonnablement suffisant pour permettre aux Administrateurs de pouvoir les analyser avant leur soumission au Délégué.

7.2 Audit

- (a) Chacune des Parties aura le droit, une fois par an, de réaliser, ou de faire réaliser par toute personne de son choix, à ses frais, un audit de la Société.
- (b) L'audit susvisé pourra porter sur tous les domaines, notamment, la comptabilité (y compris les achats), la fiscalité, la documentation juridique et l'organisation de la Société (y compris la gestion).
- (c) Si une Partie souhaite réaliser un audit, elle devra en informer par écrit l'autre Partie, selon le cas. La réalisation d'un tel audit ne devra pas perturber le fonctionnement de la Société.

8. CESSIONS DE TITRES

8.1 Principes

(a) Stipulations et restrictions générales

- (i) Pendant toute la durée de ce Pacte, sauf stipulation contraire, les Parties ne pourront conclure ou s'engager dans une Cession de Titres sans respecter les stipulations du présent Article 8.
- (ii) Toute Cession de Titres effectuée en violation des stipulations de cet Article 8 sera réputée nulle et non avenue et pourra être annulée par la juridiction compétente à la demande de toute Partie et sera inopposable aux Parties.
- (iii) Chaque Partie ne pourra procéder ou ne sera tenue à une Cession des Titres qu'elle détient dans la Société sans procéder concomitamment à la cession proportionnelle des créances de prêts d'actionnaire qu'elle détient, le cas échéant, au bénéfice du même cessionnaire à un prix égal qui ne peut être inférieur au montant inscrit dans les livres comptables de la Société, sauf accord de l'autre Partie, au montant (en principal et intérêts) desdites créances de prêts d'actionnaire.
- (iv) Afin de s'assurer du respect par les Parties des stipulations du présent Pacte, tout projet de Cession de Titres entraîne l'obligation pour la Partie qui envisage la Cession de notifier préalablement son projet de Cession à la Société et aux autres Parties dans les conditions visées à l'Article 8.1(b) ci-après.

(b) Notification de Cession

Lorsque l'une des Parties envisagera de procéder à la Cession de tout ou partie de ses Titres, y compris en cas de Cession Libre, elle devra, préalablement à la Cession, transmettre aux autres Parties une notification (ci-après la **Notification**) indiquant :

- (i) l'identité précise du cessionnaire envisagé (le **Cessionnaire**) et, s'il s'agit d'une personne morale, son ou ses actionnaires et les personnes physiques qui en détiennent le Contrôle ultime ;
- (ii) le nombre et la nature des Titres concernés ;
- (iii) la nature de la Cession projetée ;
- (iv) le prix de cession proposé des Titres (ou leur valorisation en cas d'Opération Complexe) et les autres termes et conditions de la Cession envisagée (modalités de paiement, garantie d'actif/passif, etc.) ;
- (v) l'indication, si tel est le cas, que la Cession constitue une Cession Libre ; et
- (vi) l'engagement irrévocable du Cessionnaire d'acquérir les Titres Concernés et d'adhérer au présent Pacte ainsi que la description des modalités de financement relatives à cette acquisition.

AC

- (c) Si l'un ou plusieurs de ces éléments ne figurent pas dans la Notification, celle-ci ne sera pas valable au titre du Pacte. Il est précisé que, pour les Cessions Libres, la Notification devra être adressée par le Cédant aux autres Parties au moins quinze (15) Jours Ouvrés avant la réalisation de ladite Cession Libre.

8.2 Inaliénabilité temporaire

Sous réserve des Cessions Libres et des Cas de Défaut, les Parties, s'obligent, expressément et irrévocablement, entre la date d'immatriculation de la Société et le 31 décembre 2023 (la **Période d'Inaliénabilité**), à conserver directement, sans pouvoir les Céder, ni consentir une quelconque Sûreté, leurs Titres.

L'inaliénabilité stipulée au présent Article sera inscrite en caractères apparents sur le registre des transferts de la Société.

Il est spécifié que l'Option de Vente CBT et l'Option de Vente ALSA visées à l'Article 6 ci-dessus, ne pourront être mises en œuvre par les Parties concernées qu'à l'issue de la Période d'Inaliénabilité.

8.3 Cessions Libres

Sous réserve de l'information préalable des autres Parties dans les conditions visées à l'Article 8.1(b) ci-dessus, sont libres de toute restriction de Cession visée dans le présent Pacte, les Cessions suivantes (les **Cessions Libres**) :

- (a) les Cessions de Titres par une Partie au profit de l'une de ses Affiliées, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- (i) avant la réalisation de la Cession Libre, la Partie Cédante concernée et son(ses) Affilié(s) concerné(s) s'engagent, dans le cas où le(s) cessionnaire(s) Affilié(s) cesserait(ent) d'être Affilié de la Partie concernée durant la durée du présent Pacte, à Céder tous les Titres qu'elle détient à la Partie Cédante ou à un autre Affilié de cette Partie ;
 - (ii) la Partie Cédante concernée restera solidairement responsable du respect des obligations de ses Affiliés en vertu du Pacte, conformément aux termes d'une garantie inconditionnelle accordée par ladite Partie à l'autre Partie, qui devra être formulée dans une forme acceptable pour l'autre Partie ;
 - (iii) le cessionnaire Affilié adhère au Pacte conformément à l'Article 13.4 ;
- (b) toute Cession de Titres effectuée en application des Options de Vente ;
- (c) toute Cession d'une (1) action liée à l'obligation légale pour chacun des membres du Conseil d'Administration d'être Actionnaire et toute rétrocession de cette action.

8.4 Droit de préemption

- (a) Principe

A l'issue de la Période d'Inaliénabilité et sous réserve des cas de Cessions Libres visés à l'Article 8.3 ci-dessus, si une Partie (le Cédant) souhaite Céder - sur la base

AE

d'une offre écrite et ferme qui lui aurait été présentée par un Tiers, tout ou partie de ses Titres (les **Titres Offerts**) (un tel projet de Cession étant dénommé ci-après l'**Offre**), elle devra proposer, conformément aux stipulations suivantes, à l'autre Partie (le **Bénéficiaire**), d'acquérir la totalité des Titres Offerts à un prix et à des conditions identiques à celles contenues dans l'Offre (ou au moins équivalentes à ces conditions, étant précisé que le prix ne pourra pas être inférieur au prix obtenu en appliquant la formule de calcul visée à l'**Annexe 4**).

(b) **Notification de Cession**

- (i) Le Cédant notifiera son projet de Cession de Titres Offerts au Bénéficiaire qui pourra exercer son droit de préemption sur l'intégralité des Titres Offerts (le **Droit de Préemption**) et ce, conformément aux conditions visées ci-après.
- (ii) La Notification du projet de Cession de Titres Offerts devra comporter, outre les mentions visées à l'Article 8.1(b), une copie de l'Offre.
- (iii) L'envoi de la Notification emportera offre irrévocable de Cession par le Cédant au Bénéficiaire des Titres Offerts qui ne sera soumise à aucune condition autre que l'obtention d'autorisations préalables légales ou réglementaires auprès de toute autorité compétente (l'**Offre de Vente**).
- (iv) Le prix de la Cession envisagée au titre de l'Offre de Vente sera payé exclusivement en numéraire, étant précisé que si l'Offre constitue une Opération Complexe, le prix par Titre Offert sera déterminé conformément à la Procédure d'Expertise.

(c) **Exercice du Droit de Préemption**

- (i) Le Bénéficiaire disposera, s'il désire préempter, d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de la Notification (le **Délai d'Exercice du Droit de Préemption**), pour adresser au Cédant une notification d'acquisition portant sur l'intégralité des Titres Offerts aux termes et conditions stipulés dans la Notification (la **Notification d'Acquisition**).
- (ii) A défaut de Notification d'Acquisition adressée au Cédant par le Bénéficiaire dans le Délai d'Exercice du Droit de Préemption, le Bénéficiaire sera réputé avoir renoncé à son Droit de Préemption.
- (iii) La Notification d'Acquisition adressée au Cédant dans le Délai d'Exercice du Droit de Préemption sera inconditionnelle et irrévocable et vaudra acceptation par le Bénéficiaire de l'Offre de Vente.

(d) **Réalisation de la Cession au profit du Bénéficiaire**

La Cession par le Cédant des Titres Offerts au profit du Bénéficiaire interviendra dans un délai d'un (1) mois à compter de l'envoi de la Notification d'Acquisition, et au plus tard à compter de l'obtention des autorisations préalables légales ou réglementaires le cas échéant.

AN

8.5 Droit de Cession Conjointe Proportionnelle

- (a) Dans l'hypothèse où le Cédant souhaite Céder tout ou partie de ses Titres à un Tiers (le **Tiers Acquéreur**) et que le Bénéficiaire ne souhaite pas exercer son Droit de Préemption, ledit Bénéficiaire pourra exercer, pendant le Délai d'Exercice du Droit de Préemption, un droit de Cession conjointe proportionnelle dans les conditions définies au présent Article (le **Droit de Cession Conjointe Proportionnelle**).
- (b) Le Cédant s'engage à l'égard du Bénéficiaire, à acquérir ou à faire acquérir par le Tiers Acquéreur, un nombre de Titres détenus par le Bénéficiaire déterminé comme suit :

$$N_b = \frac{T_A}{T_A + T_s} \times N_s$$

où :

- N_b désigne le nombre de Titres que le Bénéficiaire a le droit de Céder ;
- N_s désigne le nombre de Titres initialement destinés par le Cédant à la Cession ;
- T_A désigne le nombre total de Titres détenus par le Bénéficiaire du Droit de Cession Conjointe Proportionnelle ayant décidé d'exercer son droit ;
- T_s désigne le nombre total de Titres détenus par le Cédant.

(c) Exercice du Droit de Cession Conjointe Proportionnelle

- (i) Le Bénéficiaire disposera, s'il désire exercer son Droit de Cession Conjointe Proportionnelle, d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de la Notification visée à l'Article 8.4(b)(i) (le **Délai d'Exercice du DCC**), pour adresser au Cédant une notification d'exercice de son Droit de Cession Conjointe Proportionnelle (la **Notification d'Exercice du DCC**).
- (ii) A défaut de Notification d'Exercice du DCC adressée au Cédant par le Bénéficiaire dans le Délai d'Exercice du DCC, le Bénéficiaire sera réputé avoir renoncé à son Droit de Cession Conjointe Proportionnelle.
- (iii) La Notification d'Exercice du DCC adressée au Cédant dans le Délai d'Exercice du DCC sera inconditionnelle et irrévocable.

(d) Réalisation de la Cession au profit du Tiers Acquéreur

La Cession par le Bénéficiaire de tout ou partie de ses Titres au profit du Tiers Acquéreur interviendra dans un délai d'un (1) mois à compter de l'envoi de la Notification d'Exercice du DCC, et au plus tard à compter de l'obtention des autorisations préalables légales ou réglementaires le cas échéant.

8.6 Obligation de Sortie Conjointe Totale

1161

- (a) Dans l'hypothèse où l'une des Parties recevrait de la part d'un Tiers (le Tiers Acquéreur), une offre écrite, ferme de bonne foi portant sur l'intégralité des Titres de la Société d'un montant au moins égal à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) d'Euros (l'Offre) et que cette Partie déciderait d'accepter cette Offre, l'autre Partie sera tenue de Céder l'intégralité de ses Titres au Tiers Acquéreur dans les conditions visées ci-après.
- (b) Pour la mise en jeu de la présente clause d'Obligation de Sortie Conjointe Totale, la Partie ayant reçu l'Offre devra notifier à l'autre Partie (la **Notification**) une copie de l'Offre qui devra nécessairement comporter les informations visées à l'Article 8.1(b) et sa décision d'accepter cette Offre.
- (c) La Cession par les Parties de leurs Titres aura lieu dans un délai d'un (1) mois à compter de l'envoi de la Notification, et au plus tard dès l'obtention des autorisations préalables légales ou réglementaires le cas échéant.

9. PROCÉDURE D'EXPERTISE

- 9.1 Dans l'hypothèse où les Parties devraient avoir recours à une procédure d'expertise en vue de déterminer, le cas échéant, le prix de Cession des Titres, ledit prix sera déterminé par deux tiers experts (les **Experts**), un nommé par ALSA et l'autre par CBT, dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés à compter de la décision de l'une des Parties d'avoir recours à cette procédure d'expertise (la **Procédure d'Expertise**).
- 9.2 Il est précisé que dans le cadre de la Procédure d'Expertise, le prix des Titres dont la Cession est envisagée sera exclusivement déterminé sur la base de la méthode de calcul visé en **Annexe 4** et correspondra à la moyenne arithmétique des montants déterminés par chacun des Experts.
- 9.3 Les Experts devront, en tout état de cause, être choisis parmi PwC, Deloitte, Ernst & Young, ou KPMG et devront impérativement ne pas être en situation de conflit d'intérêts avec la Société ni avec l'une quelconque des Parties.
- 9.4 A compter de la date de leur nomination, chacun des Experts disposera d'un délai de quarante-cinq (45) Jours Ouvrés, sauf prorogation décidée d'un commun accord entre tous les intéressés, pour exécuter sa mission et remettre son rapport simultanément à l'ensemble des Parties.
- 9.5 Les Parties se portent fort de ce que la Société mette, sans délai, à la disposition de chacun des Experts susvisés, toute l'information utile à la réalisation de ses travaux visés aux paragraphes ci-dessus. Les Parties s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à coopérer pleinement avec chacun des Experts, pour leur permettre d'accomplir leur mission dans le délai imparti et leur donner (avec copie à l'autre Partie pour ce qui concerne tous les documents adressés par une Partie à un Expert), en particulier, accès à tous les documents et informations dont ils auraient besoin dans le cadre de leur mission.
- 9.6 L'avis émis par chacun des Experts s'imposera définitivement aux Parties concernées conformément aux stipulations du présent Article et sera insusceptible de recours, sauf erreur grossière.

AE1



9.7 En cas d'empêchement quelconque d'un Expert, un nouvel Expert sera désigné selon les modalités prévues dans le présent article.

9.8 Chacun des Experts devra indiquer la valeur des Titres telle qu'il l'aura déterminée en appliquant la formule visée à l'Annexe 4.

10. CAS DE DÉFAUT

10.1 Un cas de défaut est réputé être intervenu à l'égard d'une Partie (une **Partie Défaillante**) en cas de survenance d'une ou de plusieurs des situations suivantes (le **Cas de Défaut**) :

- (i) violation par une Partie de l'un de ses engagements significatifs prévus dans le Pacte et si cette dernière ne remédie pas à cette situation dans le Délai de Remédiation défini ci-dessous ;
- (ii) en cas de décision de dissolution anticipée d'une Partie, à l'exception de toute dissolution consécutive à une fusion ou à toute autre forme de transmission universelle du patrimoine et/ou par suite de sa mise en liquidation ou redressement judiciaire.

10.2 En cas de survenance d'un Cas de Défaut, la Partie non-défaillante adressera à la Partie Défaillante dans les meilleurs délais, une notification en vue de l'informer de la survenance ou de la constatation d'un Cas de Défaut (la **Notification du Cas de Défaut**).

La Partie Défaillante disposera dès lors d'un délai maximum de trente (30) jours calendaires pour remédier au Cas de Défaut (le **Délai de Remédiation**), sauf si :

- la remédiation au Cas de Défaut requiert un délai inférieur au délai susvisé, auquel cas, le délai visé dans la Notification du Cas de Défaut sera le délai applicable, ou que
- l'effectivité de la remédiation au Cas de Défaut requiert un délai supérieur à trente (30) jours - dans une telle hypothèse la Partie Défaillante devra notifier à l'autre Partie, durant le délai de trente (30) jours susvisé, la preuve irréfutable d'avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour remédier au Cas de Défaut en question. Le Délai de Remédiation sera alors prorogé de trente (30) jours calendaires supplémentaires.

10.3 A défaut de remédiation par la Partie Défaillante au Cas de Défaut dans le Délai de Remédiation, la Partie non-défaillante disposera d'une option d'achat de l'intégralité des Titres détenus par la Partie Défaillante (l'**Option d'Achat**) à un prix déterminé conformément à la formule de calcul visée en Annexe 4 diminué d'une décote de vingt-cinq pour cent (25)%, étant précisé que si l'Option d'Achat est exercée avant le 31 décembre 2023, le prix de Cession des Titres sera déterminé conformément à la formule de calcul visée en Annexe 4, et en tenant compte dans l'application de ladite formule d'un nombre de voyageurs égal au nombre le plus élevé entre le nombre réel de voyageurs au moment de l'exercice de l'Option d'Achat, et 115.000.000, diminué d'une décote de vingt-cinq pour cent (25)%.

10.4 L'Option d'Achat sera exerçable dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de l'expiration du Délai de Remédiation. Si la Partie titulaire de l'Option d'Achat ne l'exerce

AEI



pas dans ledit délai de trente (30) jours calendaires elle sera présumée y avoir irrévocablement renoncé pour le Cas de Défaut concerné.

10.5 Lorsqu'une Partie est considérée comme Partie Défaillante, cette dernière n'aura plus le droit d'exercer l'un quelconque des droits conférés par le Pacte.

10.6 Chacune des Parties s'engage à notifier aux autres Parties et à la Société le cas échéant, dans les meilleurs délais toutes situations qui seraient susceptibles de constituer un Cas de Défaut.

11. AUTRES ENGAGEMENTS

11.1 En cas de souscription par la Société à un ou plusieurs engagements vis-à-vis d'établissements financiers le cas échéant, chacune des Parties s'engage à consentir auxdits établissements, les garanties requises et ce, à hauteur de sa participation dans le capital de la Société à la date de souscription de l'engagement.

En cas de Cession par l'une des Parties de ses Titres dans le capital de la Société, l'autre Partie s'engage à se substituer à cette dernière ou à faire en sorte le cas échéant, que cette dernière obtienne la mainlevée au titre des garanties consenties par ladite Partie.

11.2 Compte tenu du fait que CBT et ALSA pourraient potentiellement chacune de son côté pendant la durée du Pacte, prendre une participation directe ou indirecte dans le capital de l'entité qui aurait vocation à exploiter le transport urbain par rail et dans la mesure où une telle prise de participation pourrait avoir un impact sur l'évolution de l'activité de la Société, les Parties sont convenues de s'accorder en amont sur toutes questions liées à la politique tarifaire, le réseau de transport et toute autre condition technique ou financière nécessaires en vue d'assurer la continuité de l'activité de la Société et le cas échéant, de résultats économiques équivalents.

12. DURÉE

12.1 Le Pacte entrera en vigueur à la Date Effective et restera en vigueur pendant la durée du Contrat de Gestion Délégée.

12.2 Le Pacte pourra prendre fin par anticipation avec accord écrit de l'ensemble des Parties. Il prendra fin pour le futur, à l'égard d'une Partie, lorsque cette Partie aura cessé de détenir des Titres de la Société, étant précisé que la Partie qui cesserait de détenir des Titres ne sera déliée de ses obligations au titre du Pacte qu'à compter du jour où elle les aura exécutées.

12.3 Il est précisé que les stipulations du présent Pacte visées aux Articles 13.1 (*Confidentialité*) et 14 (*Droit applicable - Litiges*) survivront à son expiration.

13. STIPULATIONS DIVERSES

13.1 Confidentialité

Chaque Partie s'engage à préserver la confidentialité des termes du Pacte et à ne pas les divulguer à tout tiers, sans l'autorisation préalable de l'autre Partie, sauf si cette divulgation (i) est prévue dans le Pacte, (ii) est requise par les lois ou règlements en vigueur ou (iii) est nécessaire à la défense des intérêts d'une Partie dans le cadre de la résolution d'un litige.

AFN

13.2 Dérogation expresse à l'article 261 du Dahir portant Code des Obligations et des Contrats

A condition d'avoir mis la Partie en défaut en demeure de s'exécuter dans les délais impartis, les Parties déclarent déroger par les présentes aux dispositions de l'article 261 du Dahir portant Code des Obligations et des Contrats et déclarent et acceptent expressément qu'en cas de manquement d'une Partie à ses obligations au titre des présentes, la Partie lésée pourra poursuivre en exécution forcée en nature la Partie défaillante afin d'obtenir la parfaite réalisation des obligations en question et ce, sans préjudice des dommages et intérêts complémentaires qu'elle pourra solliciter.

13.3 Notification de la Société

Les Parties se portent fort de ce que le Pacte soit notifié à la Société dès sa constitution pour qu'il lui soit opposable.

13.4 Adhésion de Tiers

- (a) Sauf stipulation contraire du présent Article 13.4, les Parties s'engagent à ce que tout Tiers devant acquérir ou souscrire, de quelque manière que ce soit, des Titres de la Société, adhère préalablement à la réalisation de la Cession ou de la souscription des Titres considérés, au Pacte en adressant, dûment complété, daté et signé, au Président du Conseil avec copie adressée au Président et à chacune des Parties, un acte d'adhésion, conformément au modèle d'acte d'adhésion figurant en Annexe 2 (l'Acte d'Adhésion), au plus tard à la date de réalisation de la Cession ou de la souscription.

Chaque Partie signera alors l'Acte d'Adhésion. Le signataire de l'Acte d'Adhésion deviendra de ce fait une Partie pour les besoins du présent Pacte, et le Pacte bénéficiera et liera ledit Tiers.

- (b) Un Tiers qui acquiert des Titres précédemment détenus par un Actionnaire aura les mêmes obligations et, sous réserve que cette acquisition de Titres ait été effectuée en pleine conformité avec les modalités du présent Pacte et qu'il ait préalablement adhéré aux présentes par la signature d'un Acte d'Adhésion, les mêmes droits.

En cas de Cession par un Actionnaire d'une partie seulement de ses Titres, la Partie cédante et le cessionnaire, qui aura adhéré au Pacte conformément au paragraphe ci-dessus, ne constitueront qu'une seule et même Partie pour les besoins du présent Pacte, et exerceront et supporteront conjointement mais non solidairement les droits et obligations qui étaient ceux de la Partie cédante, sans que cette situation n'affecte les droits et obligations des autres Parties au présent Pacte, étant précisé que l'Acte d'Adhésion susvisé indiquera qui de la Partie cédante ou de son cessionnaire les représentera au titre du présent Pacte.

- (c) Les Parties sont convenues que toute Cession de Titre(s) de la Société effectuée en violation des stipulations du Pacte, et notamment sans que le Tiers ait préalablement à la Cession ou à la souscription de Titres, adhéré au Pacte, le cas échéant, sera nulle et inopposable aux Parties et à la Société et ne pourra en aucun cas être transcrite dans le registre des transferts de la Société.

13.5 Notifications

- (a) Pour l'exécution des stipulations du Pacte :
- (i) toutes les notifications sont faites pour chacune des Parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou tout procédé équivalent pour les notifications internationales, de type UPS, DHL ou FedEx), par acte extrajudiciaire, par porteur, ou par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou tout procédé équivalent pour les notifications internationales, de type UPS, DHL ou FedEx), adressé à l'adresse et à l'attention du destinataire mentionnées à l'Article 13.5(c) ou dans l'Acte d'Adhésion concernant toute Partie ayant adhéré au Pacte ultérieurement conformément à ses stipulations (ou à toute autre adresse ou à l'attention de toute autre personne telle que notifiée par le destinataire aux autres Parties conformément aux stipulations du présent article) ;
 - (ii) tous les délais sont francs et décomptés sauf, s'il est précisé autrement, en jours calendaires et courent à compter de la réception des notifications (le cachet de la poste ou du service de courrier international faisant foi).
- (b) Pour les besoins des présentes :
- (i) tout changement d'adresse ou de représentant d'une Partie pour les besoins du Pacte devra être notifié par la personne concernée aux autres Parties ainsi qu'il est prévu ci-dessus ;
 - (ii) les notifications adressées par porteur seront présumées avoir été faites à leur date de remise au destinataire, telle qu'attestée par le reçu de livraison ;
 - (iii) les notifications faites par courrier recommandé avec avis de réception (ou tout procédé équivalent pour les notifications internationales, de type UPS, DHL ou FedEx) seront présumées avoir été faites à la date de leur première présentation à l'adresse du destinataire ;
 - (iv) les notifications faites par courrier électronique seront présumées avoir été faites à la date d'envoi du courrier électronique, sous réserve de confirmation par courrier recommandé avec avis de réception (ou tout procédé équivalent pour les notifications internationales, de type UPS, DHL ou FedEx) expédiée le même jour.
- (c) Pour les besoins du Pacte, les adresses des Parties sont les suivantes :

Pour ALSA :

Attn : Monsieur Alberto Perez

Adresse : calle Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid (Espagne)

Courriel : aperez@alsa.ma

Pour CBT :

Attn : Monsieur Hicham Benmakhlouf

Adresse : 70 Rue Jabrane Khalil Jabrane –Bir Kacem –Souissi –Rabat (Maroc)

Courriel : h.benmakhlouf@citybustransport.ma

AEI

13.6 Amendement du Pacte

Le présent Pacte ne pourra être modifié que par écrit dûment signé par chacune des Parties.

13.7 Absence de renonciation

Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir de l'une quelconque des stipulations du Pacte, à quelque moment que ce soit, n'affectera en aucun cas son droit à la faire exécuter ultérieurement. Aucune renonciation par une Partie à invoquer un manquement ou une condition portant sur un quelconque engagement, déclaration ou garantie stipulé dans le Pacte ne sera valable à moins d'être faite par écrit. En outre, aucune renonciation intervenant dans une ou plusieurs de ces circonstances ne sera considérée comme une renonciation à invoquer une condition ou un manquement intervenant dans d'autres circonstances, ou comme une renonciation à invoquer une autre condition ou un autre manquement relatif à tout autre terme, engagement, déclaration ou garantie.

13.8 Inapplicabilité des stipulations

- (a) Dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs des stipulations du Pacte serai(en)t ou deviendrait(en)t nulle(s), illégale(s) ou jugée(s) inapplicable(s) pour quelque raison que ce soit, la validité, la légalité ou l'applicabilité de toute autre stipulation du Pacte n'en serait aucunement affectée ou altérée, à moins que ces autres stipulations n'en fassent partie intégrante ou soient clairement indissociables des stipulations invalidées ou jugées inapplicables.
- (b) Dans l'hypothèse d'une telle nullité, illégalité ou inapplicabilité, les Parties s'efforceront en toute bonne foi de trouver un accord sur les modifications à apporter au Pacte afin de lui donner, dans toute la mesure du possible, un effet correspondant à leur commune intention, telle qu'exprimée par le Pacte.
- (c) Plus généralement, dans l'éventualité où l'une quelconque des stipulations du Pacte ne pourrait trouver application pour quelque motif que ce soit, les Parties s'engagent à se concerter et à renégocier la stipulation concernée de manière à atteindre les mêmes objectifs économiques en conservant un équilibre contractuel identique.

13.9 Frais

Chacune des Parties supportera tous les frais et dépenses engagés par elle à l'occasion des présentes et des opérations prévues aux présentes, notamment les honoraires et débours de tout tiers dont les services auront été utilisés par ladite Partie.

13.10 Intégralité de l'accord

Le Pacte constitue l'entier et unique accord des Parties sur les stipulations qui en sont l'objet. En conséquence, il remplace et annule tout accord, convention, échange de lettres ou accord verbal qui aurait pu intervenir entre les Parties antérieurement à la date des présentes et relatif au même objet.

13.11 Contradiction avec les Statuts et autres conventions visées dans le présent Pacte

AEA



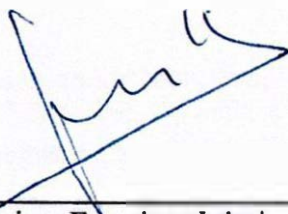
- (a) Les statuts de la Société seront conformes au présent Pacte de telle sorte que certaines stipulations du Pacte y soient incorporées (notamment les Articles 4,5 et 8) et ce afin de leur faire produire leurs pleins effets.
- (b) En cas de contradiction entre les statuts de la Société et le présent Pacte, les stipulations du Pacte prévaudront entre les Parties, dans la mesure où la conformité avec le droit applicable est maintenue. Incidemment, si un conflit venait à exister, les Parties s'engagent à voter ou à faire voter toute résolution par l'assemblée générale et plus généralement à prendre toute mesure en leurs pouvoirs respectifs nécessaire pour rendre lesdits statuts conformes au Pacte.
- (c) En cas de contradiction entre le Pacte et l'une quelconque des conventions visées dans le présent Pacte, les stipulations du Pacte prévaudront entre les Parties.

14. DROIT APPLICABLE - LITIGES

- 14.1** Le Pacte est régi et interprété conformément au droit marocain.
- 14.2** Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend qui pourrait survenir entre eux relativement au présent Pacte dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrables suivant la date de notification par la Partie la plus diligente à l'autre Partie effectuée conformément aux stipulations de l'Article 13.5.
- 14.3** Si le différend n'a pas été réglé dans le délai susvisé, tous différends découlant du présent Pacte ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par trois (3) arbitres nommés conformément à ce Règlement.
- 14.4** La langue de la procédure d'arbitrage et de la sentence sera le français.
- 14.5** Le siège de l'arbitrage sera à Paris (France).
- 14.6** La sentence arbitrale ne sera pas susceptible d'appel.

Fait à Casablanca, le 8 février en deux (2) exemplaires

ALSA



Par : Monsieur Francisco Iglesias Campos

CBT



Par : Monsieur Ali El Moutea

ANNEXE 1

DÉCISIONS RÉSERVÉES

- Toute modification du Contrat de Gestion Délégée impliquant une modification dans le business plan transmis au Délégrant et nécessitant la conclusion d'un avenant au Contrat de Gestion Délégée, à moins que la modification en question ne soit prévue dans le Contrat de Gestion Délégée ;
- L'approbation du Budget Annuel ;
- Toute décision ayant pour effet de modifier les Statuts, à l'exception des augmentations de capital devant être réalisées à des fins réglementaires ;
- Toute décision de distribution de dividendes non conforme à la politique de distribution de dividendes visée à l'Article 4 ou tout changement de la politique de distribution de dividendes visée à l'Article 4 ;
- La conclusion de tout contrat, ou la modification ou la résiliation de tout contrat existant entre la Société et tout actionnaire direct ou indirect de la Société avec toute entité dans laquelle un actionnaire direct ou indirect de la Société a un intérêt direct ou indirect ;
- La désignation ou la révocation des commissaires aux comptes de la Société ;
- L'introduction en bourse de la Société ;
- La constitution de toute filiale ou la prise d'une participation dans toute société ou personne morale sous forme de société commune ou de *joint-venture*, à l'exception des produits de placements ;
- Toute modification de plus de 1.000.000 MAD d'un élément visé dans le Budget Annuel ;
- La réalisation, la modification ou la finalisation d'investissements d'un montant supérieur à 1.000.000 MAD, sauf si cela a déjà été approuvé dans le Budget Annuel ;
- L'acquisition ou la cession de tout bien immobilier ou d'actifs pour une valeur supérieure à 500.000 MAD par an, a déjà été approuvé dans le Budget Annuel ;
- Le recrutement de tout salarié ou mandataire social (à l'exception du Directeur Général) dont la rémunération serait supérieure à 500.000 MAD net/an, sauf si la rémunération de la personne concernée a déjà été approuvée dans le cadre du Budget Annuel ;
- La conclusion, la résiliation ou la modification de tout contrat dont l'enjeu financier est supérieur à 500.000 MAD par an, sauf si cela a déjà été approuvé dans le Budget Annuel ;
- L'octroi de toute Sûreté sur tout actif de la Société pour un montant unitaire supérieur à 1.000.000 MAD, à moins que ce sujet n'ait préalablement été approuvé dans le cadre du Budget Annuel ;

AE

- Toute décision relative un litige ne faisant pas l'objet d'une procédure judiciaire (en demande en en défense) dont l'enjeu est supérieur à 1.000.000 MAD, sauf si cela a déjà été approuvé dans le Budget Annuel ;
- Toute décision relative un litige faisant l'objet d'une procédure judiciaire (en demande en en défense) dont l'enjeu est supérieur à 1.000.000 MAD, Toute émission de valeurs mobilières (sauf dans le cadre d'une augmentation de capital à des fins réglementaires) ou d'obligations, sauf si cela a déjà été approuvé dans le Budget Annuel.
- Toute stratégie de publicité ou de marketing incluant la dénomination des bus. Etant convenu toute décision à cet effet doit faire l'objet d'autorisation de la part de l'autorité délégante
- Toute modification de la politique tarifaire ou du déploiement du réseau, applicable pendant une période supérieure à soixante (60) jours calendaires, même si celle-ci n'emporte pas la signature d'un avenant du Contrat de Gestion Délégée avec l'Autorité Délégante. Etant précisé que toute modification de la politique tarifaire ou du déploiement du réseau, applicable pendant une période inférieure ou égale à soixante (60) jours calendaires n'est pas une Décision Réservee au sens du présent Pacte.

AEI



ANNEXE 2

MODÈLE D'ACTE D'ADHÉSION

De : [Cessionnaire]

A: [à chaque Partie au Pacte]

CC : [la Société]

[Lieu], le [date]

Objet : Adhésion aux termes et conditions du Pacte

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous nous référons au pacte d'actionnaires en date du 8 février 2019 conclu entre AlsaGrupo S.L.U et City Bus Transport (le **Pacte**) en lien avec la société [●] une société anonyme de droit marocain, au capital social de [●] dirhams, immatriculée au Registre du Commerce de Rabat sous le numéro [●], dont le siège social est situé [●], Rabat, Maroc (la **Société**).

Sauf s'ils sont définis aux présentes, les termes en majuscule utilisés dans la présente ont le sens qui leur est donné dans le Pacte.

(1) ADHESION AU PACTE

Agissant en qualité de potentiel [acquéreur de [●] [nombre de Titres à Céder] (les **Titre Offerts**), auprès de [nom du cédant]]/[souscripteur de [●] [nombre de Titres à être souscrits] (les **Titres Souscrits**)], nous vous confirmons par la présente avoir reçu une copie du Pacte et, [sous réserve de l'accomplissement de la condition suspensive prévu à la Section 2 ci-dessous] acceptons toutes les stipulations du Pacte, et y adhérons dans leur entièreté, prenant effet à compter de la date de l'enregistrement du Transfert des [Titres Offerts / Titres Souscrits] à notre profit dans le registre des transferts des Titres de la Société.

Par conséquent, d'une façon expresse et irrévocable, nous confirmons notre adhésion à ce Pacte et acceptons :

être inconditionnellement liés par les obligations prévues dans le Pacte et devenir une Partie au Pacte ; et

nous conformer à toutes les stipulations du Pacte dans les mêmes conditions que si nous avions été une partie du Pacte.

[dans l'hypothèse d'un achat de Titres : dans la même mesure que [ALSA si le Cédant est ALSA ou l'un de ses Affiliés / CBT si le Cédant est CBT ou l'un de ses Affiliés].

(2) (Si applicable) CONDITIONS SUSPENSIVE

Notre obligation d'adhésion au Pacte est soumise à la condition suspensive suivante : obtention des autorisations préalables légales ou réglementaires auprès de toute autorité compétente qui s'avèreraient nécessaires.

Handwritten signature and initials.

Nous acceptons par la présente de coopérer avec les Parties et de faire de notre mieux pour permettre l'accomplissement de la condition suspensive aussi tôt que possible à compter de la date des présentes, notamment en fournissant à temps toutes les informations nécessaires et en procédant à tous les enregistrements requis auprès de toute autorité compétente.

(3) COORDONNÉES EN VUE DES NOTIFICATIONS

Toutes les notifications et communications faites en vertu du Pacte doivent nous être adressées comme suit :

Pour [●] :

Attn : [●]

Adresse : [●]

Courriel : [●]

(4) STIPULATIONS DIVERSES

Le présent acte d'adhésion est fait en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties au Pacte au jour des présentes et doit être envoyé par nous à chacune, et chacune doit accuser réception et notifier son acceptation.

L'Article 14 du Pacte (*Droit Applicable - Litiges*) s'appliquera, *mutatis mutandis*, au présent acte d'adhésion.

Respectueusement,

[●]

Par : [●]

Fonction : [●]

Confirmation de réception et d'acceptation :

[●]

Par : [●]

Fonction : [●]

ANNEXE 3

**BUDGET ANNUEL ALLANT DE L'IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ JUSQU'AU 31
DÉCEMBRE 2019**

17/11

✓

ANNEXE 4

FORMULE DE CALCUL DU PRIX DE CESSIION DES TITRES

Mécanisme d'évaluation.- Formule de calcul du prix de Cession des Titres

Le prix de Cession devant être réglé au titre de le Cession par Alsa ou CBT de ses Titres sera calculé par application de la formule suivante :

Prix de Cession des Titres = [Nombre de Titres devant faire l'objet d'une Cession] x ([Valorisation du Contrat de Gestion Déléguée] - [Situation Financière Nette de la Société à la date envisagée de Cession])

Où :

- Situation financière nette de la Société est égale à la somme de tout type de dette financière à long et à court terme de la Société déduction faite (i.) de la trésorerie (trésorerie et banques) et (ii.) les équivalents de trésorerie (actifs financiers).
- Valorisation du Contrat de Gestion Déléguée est égale à [la somme des Flux net de trésorerie (*free cash-flows*) des années restant à courir jusqu'à l'expiration dudit contrat, laquelle somme sera actualisée au Taux d'Actualisation] :
 - Les Flux net de trésorerie (*free cash-flows*) sont indiqués dans le modèle de référence signé ce jour, entre les Parties pour l'évaluation du Contrat de Gestion Déléguée (le **Modèle de Référence**)
 - Le taux d'actualisation (le **Taux d'Actualisation**) à appliquer est de 7,5%
 - La durée du Contrat de Gestion Déléguée est de quinze (15) ans. Elle commence le 1er août 2019 et expire le 31 juillet 2034.

Si est effectué avec le contrat déjà en vigueur, les Parties conviennent que les Flux net de trésorerie (*free cash-flows*), disponibles restant du contrat à déduire, pourraient être ajustés en fonction de la variation des quatre variables suivantes par rapport au Modèle de Référence signé à cette même date par les Parties. Ces quatre variables sont :

1. Nombre de passagers tickets annuels transportés
2. Nombre d'abonnements étudiants
3. Montant de la subvention étudiant reçue
4. Coûts de carburant

Il est expressément entendu qu'aucune Cession de Titres ne pourra intervenir pendant la Période d'Inaliénabilité à l'exception des Cessions Libres.

Mécanisme d'Ajustement en raison des différences dans le nombre de passagers tickets transportés :

Si, une fois que le Contrat de Gestion Déléguée est entré en vigueur, le nombre de passagers tickets réellement transportés diffère du nombre de passagers tickets transportés inclus dans le modèle de référence, les *free cash-flows* inclus dans le modèle de référence des années restantes au titre dudit contrat seront recalculés pour refléter cette variation.

Dans ce cas, l'Ajustement à appliquer aux flux de trésorerie disponibles (*free cash-flows*) de chaque exercice restant compris dans le Contrat de Gestion Déléguée serait calculé comme suit :

$FLC'_i = FLC_i + A_{j,i}$; d'où :

- FLC'_i = Flux net de trésorerie de l'année i ajusté pour tenir compte de la variation du nombre de passagers réellement transportés

- FLC_i = Ajustement des Flux net de trésorerie inclus dans le modèle de référence pour l'année i
- $A_{j,i}$ = Ajustement de la trésorerie disponible de l'année i en raison de la variation du nombre de passagers réellement transportés

A son tour, $A_{j,i}$ est calculé de la manière suivante :

$$A_{j,i} = [D^*_{i,i} - D_i] \times Tar_i \times [1 - TI] ; \text{ d'où :}$$

- $A_{j,i}$ = Ajustement du Flux net de trésorerie pour l'année i
- $D^*_{i,i}$ = Nouvelle estimation du nombre de passagers tickets transportés dans l'année i
- D_i = Nombre de passagers tickets transportés incluse dans le modèle de référence pour l'année i
- Tar_i = Tarif tickets hors taxes dans l'année i inclus dans le business plan de référence
- TI = Taux d'imposition de 31%

À son tour, la nouvelle estimation du nombre de passagers transportés l'année i est calculée de 2 manières comme suit :

- (a) Si $CP > 0$ alors $D^*_{i,i} = [O \times F_i] + [D_i \times CP]$;
- (b) Si $CP \leq 0$ alors $D^*_{i,i} = [O \times F_i]$

Où :

- j désigne l'année de l'exercice du rachat d'actions.
- F_i est le nombre réel de bus de l'année i. Si :
 - Le nombre d'autobus réels de l'année d'achat des actions est inférieur ou supérieur au nombre d'autobus stipulé dans le modèle de référence pour le même an, F_i sera égal au nombre d'autobus réels de l'année d'achat des actions.
 - Le nombre d'autobus réels de l'année d'achat des actions est égal au nombre d'autobus stipulé dans le modèle de référence pour le même an, F_i sera égal au nombre d'autobus stipulé dans le modèle de référence pour chaque année dans le Contrat de Gestion Délégée.
- O = est le ratio obtenu en divisant le nombre de passagers tickets transportés au cours de l'année entière j-1 qui précède l'achat d'actions par le nombre de bus, pour ladite année complète précédant l'achat d'actions. Ce ratio restera constant, et sera donc le même, pour chacune des années restantes du Contrat de Gestion Délégée.
- CP = Croissance du nombre de passagers tickets en année j-1 entre le nombre de passagers réels tickets transportés pour l'année j-1 qui précède l'achat d'actions et le nombre de passagers tickets transportés estimés dans le business plan inclus dans le modèle de référence pour l'année j-1. Ce ratio restera constant, et sera donc le même, pour chacune des années restantes du Contrat de Gestion Délégée. Ce ratio restera constant, et sera donc le même, pour chacune des années restantes du Contrat de Gestion Délégée. La formule de calcul de CP est ainsi la suivante :
 - $CP = [\text{Nombre de passagers réels tickets transportés pour l'année j-1} / \text{Nombre de passagers tickets transportés incluse dans le modèle de référence pour l'année j-1}] - 1$

À des fins de clarification, l'exemple suivant est inclus, ce qui suppose l'achat d'actions à la septième année plus précisément au mois de février 2025. Voici les hypothèses :

	Année 2024	Année 2025	Année 2026
Nombre de voyages tickets réels	130.935.507	n.a.	n.a.
Nombre de voyages tickets inclus dans le modèle de	117.747.758	134.232.444	152.353.824

référence			
Nombre de bus réel	410	420	n.a.
Nombre de bus inclus dans le modèle de référence	410	420	430
Tarif tickets (Hors taxes)	MAD 4,82	MAD 4,82	MAD 4,82

Calcul du Flux net de trésorerie ajusté pour l'année 2025 :

$D^*_{2025} = [O \times F_{2025}] + [D_{2025} \times CP] = [319.355 \times 420] + [134.232.444 \times 11,2\%] = 149.163.090$ passagers
d'où :

- $O = D_{2024} / F_{2024} = [130.935.507 / 410] = 319.355$
- $F_{2025} = 420$
- $CP = [130.935.507 / 117.747.758] - 1 = 11,2\%$

L'ajustement du Flux net de trésorerie de l'année 2025 serait comme suit :

$$Aj_{2025} = [D^*_{2025} - D_{2025}] \times Tar_{2025} \times [1-TI] = [149.163.090 - 134.232.444] \times MAD 4.82 \times [1-31\%] = MAD 49.656.342$$

Et par conséquent, le flux de trésorerie disponible ajusté pour l'année 2025 serait :

$$FLC^*_{2025} = FLC_{2025} + Aj_{2025} = MAD 270.791.548 + MAD 49.656.342 = \mathbf{MAD 320.447.890}$$

Calcul du Flux net de trésorerie ajusté pour l'année 2026 :

$D^*_{2026} = [O] \times [F_{2026}] + [D_{2026} \times CP] = [319.355 \times 430] + [152.353.824 \times 11,2\%] = 154.386.233$ passagers
d'où :

- $O = 319.355$ (fixe)
- $F_{2026} = 430$
- $CP = 11,2\%$ (fixe)

L'ajustement du Flux net de trésorerie de l'année 2026 serait comme suit :

$$Aj_{2026} = [D^*_{2026} - D_{2026}] \times Tar_{2026} \times [1-TI] = [154.386.233 - 152.353.824] \times MAD 4.82 \times [1-31\%] = MAD 6.759.387$$

Et par conséquent, le flux de trésorerie disponible ajusté pour l'année 2026 serait :

$$FLC^*_{2026} = FLC_{2026} + Aj_{2026} = MAD 326.642.407 + MAD 6.759.387 = \mathbf{MAD 330.401.794}$$

Le flux de trésorerie disponible ajusté pour les années restantes (de 2027 à la 2034) serait calculé de la même façon. Par conséquent, la valeur du Contrat de Gestion Délégée serait égale à la somme des flux de trésorerie disponibles ajustés des années restantes du Contrat de Gestion Délégée (années 2023 à 2034), actualisés au taux de 7,5%.

En définitive, le prix des actions serait égal au résultat de multiplier le pourcentage du capital acquis par le résultat de soustraire la position financière nette à la valeur du Contrat de Gestion Délégée.

Mécanisme d'ajustement pour écarts de nombre d'abonnements étudiants :

Si, une fois le Contrat de Gestion Délégée commencé, le nombre d'abonnements étudiants diffère du nombre d'abonnements étudiants supposé dans le business plan inclus dans le modèle de référence, le nombre futur d'abonnées étudiants pour les années restantes à venir sera le nouveau nombre d'abonnements étudiants de l'année du rachat corrigé par les taux de croissance tels que défini dans le business plan pour les années restantes à venir. Dans le cas où cette variation se produise, les free cash-flow libres restant seraient ajustés pour refléter cette variation :

Mécanisme d'ajustement pour écarts du montant de la subvention étudiants reçue :

Le mécanisme d'ajustement dû à une variation à la hausse ou à la baisse du montant de la subvention étudiants reçue sera introduit dès lors que (i) soit le nombre d'abonnements étudiants diffère du nombre

AEI

d'abonnements étudiants supposé dans le business plan inclus dans le modèle de référence (ii) soit le montant de cette subvention réellement octroyé est supérieur ou inférieur respectivement à celui prévu dans le business plan et (iii) soit une combinaison de (i) et de (ii). Dans le cas où cette variation se produise, les flux de trésorerie disponibles (free cash-flows) restant seraient ajustés pour refléter cette variation :

Mécanisme d'Ajustement en raison des différences dans le coût de carburant :

Le mécanisme d'ajustement des variations de prix du carburant ne peut être appliqué que si, pendant trois années consécutives, il existe une variation moyenne égale ou supérieure à +/- 5% entre la charge de carburant réelle et la charge de carburant estimée dans le modèle de référence.

Si une telle variation se produisait, les flux de trésorerie disponibles (free cash-flows) restants du contrat seraient ajustés pour refléter cette variation. Dans ce cas, les flux de trésorerie disponibles restants du contrat seraient ajustés de la manière suivante :

$FLC'_i = FLC_i + A_{j_i}$; d'où :

- FLC'_i = Flux net de trésorerie de l'année i ajusté de la variation du coût de carburant
- FLC_i = Ajustement du Flux net de trésorerie inclus dans le modèle de référence pour l'année i
- A_{j_i} = Ajustement des Flux net de trésorerie de l'année i multiplié par la variation du coût de carburant (comme conséquence d'une variation moyenne égale ou supérieure à +/- 5% au cours d'une période de 3 années consécutives)

De fait, A_{j_i} est calculé de la façon suivante :

$A_{j_i} = [C^*_i - C_i] \times [1 - TI]$; d'où :

- A_{j_i} = Ajustement dans le Flux net de trésorerie de l'année i
- C_i = Estimation de la dépense en carburant incluse dans le modèle de référence pour l'année i
- C^*_i = Nouvelle estimation de la dépense de carburant pour l'année i et d'où :
 - $C^*_i = C_i \times (1 + VAR)$ et d'où :
 - VAR = variation moyenne en pourcentage de la dépense de carburant des 3 dernières périodes, à condition que celle-ci soit, égale ou supérieure à +/- 5%. Si c'est moins de +/- 5%, le $VAR = 0$
- TI = Taux d'imposition qui est de 31%

AE1

RABAT	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	CUMULÉ
REVENUES EXPLOITATION								22 433 884	24 833 496	28 313 033	31 670 233	37 311 094	158 447 790
*REVENUES VEHICULES								17 779 888	24 229 437	31 966 462	31 071 628	32 715 096	137 762 511
-SERVICES REGULIERS								17 779 888	24 229 437	31 966 462	31 071 628	32 715 096	137 762 511
Transport urbain								17 779 888	24 229 437	31 966 462	31 071 628	32 715 096	137 762 511
-SERV.ESPECIALES													
*AUTRES REVENUES								2 675 597	4 605 999	4 398 563	4 398 563	4 605 999	20 684 720
Autres								2 675 597	4 605 999	4 398 563	4 398 563	4 605 999	20 684 720
EXPENSES EXPLOITATION								24 983 581	24 670 746	24 779 233	24 580 834	24 583 936	128 318 308
*FRAIS D'ACTIVITÉ								19 865 063	19 752 293	20 060 735	19 367 365	19 865 447	98 710 902
-VEHICULES AUTRES													
-VEHICULES PROPRES								19 665 063	19 752 293	20 060 735	19 367 365	19 865 447	98 710 902
*FRAIS DE MOUVEMENT								16 061 317	16 148 547	16 456 989	15 763 620	16 263 011	80 693 484
Salaires Chauffeurs								4 547 697	4 547 697	4 547 697	4 547 697	4 547 697	22 738 486
Carburant								9 639 941	9 716 408	9 986 791	9 378 977	9 821 306	48 543 423
Maintenance préventive								1 431 209	1 438 463	1 464 111	1 406 454	1 443 213	7 183 450
Maintenance défective								442 470	4 45 980	4 98 390	4 30 492	4 50 794	2 228 125
*AUTRES FRAIS VEHICULES								3 603 746	3 603 746	3 603 746	3 603 746	3 603 486	18 017 418
Lavages													
Assurances et taxes								911 440	911 440	911 440	911 440	910 130	4 555 890
Amortissements								2 692 306	2 692 306	2 692 306	2 692 306	2 692 306	13 461 528
*FRAIS D'ESTRUCTURE								4 718 469	4 718 469	4 718 469	4 718 469	4 698 469	23 572 344
-FRAIS DE VENTES								130 100	130 100	130 100	130 100	130 100	650 500
Outres frais de l'office de vente								130 100	130 100	130 100	130 100	130 100	650 500
-OUTRES FRAIS								4 588 369	4 588 369	4 588 369	4 588 369	4 568 369	22 921 844
Salaires Personnel exploitation								2 195 937	2 195 937	2 195 937	2 195 937	2 195 937	10 979 683
Salaires Personnel structure								831 966	831 966	831 966	831 966	831 966	4 159 828
Consommation voyages													
Location bureau								4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Publicité								20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Communication								75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	375 000
Autres frais de structure								707 300	707 300	707 300	707 300	687 300	3 516 500
Reste d'amortissements								754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	3 770 833
RESULTAT EXPLOITATION								8 958 947	9 964 616	11 583 822	11 984 317	12 767 159	36 163 885
Produits financiers													
Charges financières													
RESULTAT AVANT IMPOTS								8 958 947	9 964 616	11 583 822	11 984 317	12 767 159	36 163 885
Impôts sur société								1 217 695	1 353 049	3 591 605	3 529 151	3 954 725	11 210 835
RESULTAT NET								7 741 252	8 611 567	7 992 217	8 455 166	8 812 434	24 953 050

CM

SHA Rabat

Evaluation de l'achat – Modèle de référence

Fait à Madrid, le 8 Février 2019

Les tableaux ci-dessous reprennent les principales variables du modèle de référence à utiliser pour le mécanisme d'évaluation du prix d'achat à payer pour le pourcentage d'actionariat (de participation).

Alsa, en tant qu'opérateur technique, n'assume aucune responsabilité quant à l'obtention des variables de ce modèle de référence, qui ont été conjointement approuvées par City Bus et Alsa, aux seules fins du mécanisme d'évaluation du prix d'achat. Pourtant, City Bus dégage expressément Alsa de toute responsabilité vis-à-vis desdites variables, avec renonciation expresse à l'exercice de toute action en justice contre Alsa et ses sociétés liées, ses administrateurs, ses employés et ses agents.

Flux de trésorerie disponibles estimés établis dans le modèle de référence :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Dharmis	01 Aug															28 Jul	
1-1 RECETTES D'EXPLOITATION	295 870 939	427 441 661	438 240 280	461 032 555	564 007 847	634 080 211	713 934 207	801 669 221	869 881 762	870 208 657	870 540 456	870 877 231	871 219 058	871 566 013	871 918 172	899 467 406	10926 945 674
1- Recette transport	130 481 100	385 437 151	400 941 229	423 434 545	526 106 393	595 870 761	675 402 141	762 829 852	830 720 328	830 720 328	830 720 328	830 720 328	830 720 328	830 720 328	830 720 328	475 672 736	10191 218 201
2- Subventions étudiants	72 80 461	173 68 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	17 368 421	994 5 205	260 383 562
3- subvention bus	150 000 000																150 000 000
4- autres recettes	81 093 77	19 636 089	19 930 630	20 229 589	20 533 033	20 841 029	21 153 644	21 470 949	21 793 013	22 119 908	22 451 707	22 788 482	23 130 310	23 477 264	23 829 423	13 849 465	325 343 911
1-2 CHARGES D'EXPLOITATION	(104 948 849)	(276 495 704)	(276 459 165)	(285 403 736)	(294 613 623)	(306 299 075)	(315 843 126)	(331 432 164)	(332 770 599)	(336 836 791)	(341 044 646)	(346 178 903)	(353 324 026)	(354 956 055)	(356 612 564)	(363 875 756)	(481 074 781)
Frais d'exploitation	(51 742 986)	(126 399 772)	(126 903 738)	(138 904 379)	(142 967 600)	(148 994 122)	(153 187 636)	(168 534 330)	(164 621 150)	(168 411 638)	(172 399 644)	(177 189 057)	(184 046 678)	(185 386 079)	(186 745 570)	(107 721 151)	(2 398 406 324)
Coût de carburant	(48 543 423)	(122 578 377)	(122 578 377)	(131 385 858)	(136 029 554)	(140 673 250)	(145 316 945)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(85 758 043)	(2131 014 475)
Frais d'entretien	(46 624 41)	(27 517 554)	(26 977 049)	(15 413 498)	(15 996 469)	(16 631 703)	(17 338 564)	(18 108 983)	(18 380 618)	(18 656 327)	(18 936 172)	(19 220 214)	(19 508 518)	(19 801 145)	(20 088 163)	(10 396 563)	(287 653 982)
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	190 922 090	145 945 957	161 781 115	175 628 819	269 394 224	327 781 136	398 081 081	470 257 058	537 111 163	533 371 866	529 495 809	524 698 329	517 895 032	516 609 958	515 305 608	295 591 650	6109 870 893
Depreciation	(17 258 890)	(51 722 727)	(54 091 187)	(55 857 647)	(59 340 391)	(63 435 001)	(68 903 801)	(88 417 907)	(83 751 916)	(67 353 962)	(58 910 789)	(52 612 535)	(48 743 467)	(47 491 187)	(47 491 187)	(28 292 228)	(893 694 625)
1-RESULTAT NET AVANT IMPOTS	173 663 199	94 223 230	107 689 928	119 771 172	210 053 832	264 346 135	329 177 280	381 839 151	453 359 248	466 017 904	470 585 020	472 085 794	469 151 565	469 118 771	467 814 421	267 299 421	5216 176 270
Flux net de trésorerie																	
1-RESULTAT D'EXPLOITATION	190 922 090	145 945 957	161 781 115	175 628 819	269 394 224	327 781 136	398 081 081	470 257 058	537 111 163	533 371 866	529 495 809	524 698 329	517 895 032	516 609 958	515 305 608	295 591 650	6109 870 893
Impôts sur société		(82 253 661)	(32 785 190)	(36 530 376)	(64 511 801)	(80 965 365)	(100 404 533)	(116 729 651)	(140 300 765)	(146 204 144)	(147 324 887)	(147 221 771)	(146 155 674)	(146 268 211)	(145 864 472)	(83 405 533)	(161 692 646)
Flux trésorerie avant investissement	190 922 090	63 692 296	128 995 925	139 098 443	204 882 423	246 815 771	297 676 548	353 527 407	396 810 398	387 167 722	382 170 922	377 476 557	371 739 358	370 341 137	369 441 136	212 186 117	4 492 944 247
Investissement	(68 725 000)	(63 455 000)		(27 235 000)	(26 885 000)	(32 510 000)	(26 885 000)	(26 885 000)	(26 885 000)	(26 885 000)	(26 885 000)	(26 885 000)	(26 885 000)	(26 885 000)	(26 885 000)	(26 885 000)	(891 080 000)
Flux net trésorerie (Free Cash Flow)	(496 303 910)	237 296	128 995 925	111 863 443	177 997 423	214 305 771	270 791 548	326 642 407	369 925 398	360 282 722	355 285 922	350 591 557	344 854 358	343 456 137	342 556 136	185 299 421	3 601 864 247

Nombre de passagers transportés :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Nombre de voyageurs (Tickets)	27299 773,0	81939 670,5	85 474 600,2	90603076,2	103 287 906,8	117 747 757,8	134 232 443,9	152 353 823,8	152 353 823,8	152 353 823,8	152 353 823,8	152 353 823,8	152 353 823,8	152 353 823,8	152 353 823,8	87 238 216,9	-
Nombre de voyageurs (étudiants)	54 778 19,2	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	13 068 000,0	7 482 772,6	-
Nombre total voyageurs	32 737 592,1	95 007 670,5	98 542 600,2	103 671 076,2	116 355 906,8	130 815 757,8	147 300 443,9	165 421 823,8	165 421 823,8	165 421 823,8	165 421 823,8	165 421 823,8	165 421 823,8	165 421 823,8	165 421 823,8	94 720 989,5	-

Tarif moyenne :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Tarif moyenne Tickets HT	4,39	4,39	4,39	4,39	4,82	4,82	4,82	4,82	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	-
Tarif moyenne étudiants HT	3,32	3,32	3,32	3,32	3,46	3,46	3,46	3,46	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	-
Tarif moyenne total HT	4,21	4,24	4,24	4,25	4,67	4,69	4,70	4,72	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	-

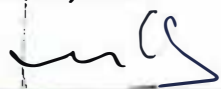
Nombre bus :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nombre de bus	350	380	380	390	400	410	420	430	430	430	430	430	430	430	430	430

Coût carburant (Dépense en carburant) :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Coût de carburant	(48543423)	(121 578 377)	(122578377)	(131 385 858)	(136 029 554)	(140673 250)	(145 316 945)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(149 768 831)	(85 758 043)	(2 131 014 475)

ALSA GRUPO, S.L.U.



Par : Me. Francisco Iglesias Campos

CITY BUS TRANSPORT, S.A.R.L.



Par : Me. Ali El MOUTEA